

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва

27 декабря 2024 года

Тверской районный суд города Москвы в составе: председательствующего судьи Семиной О.Н., при секретаре судебного заседания Свиридовой Е.А., с участием старшего прокурора отдела прокуратуры Московской области Печникова А.В., следователя Маркина А.В., защитника обвиняемого Лаговского Д.В. - адвоката Шуваева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликова Ю.М. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении

Лаговского Дмитрия Владимировича, 07 марта 1976 года рождения, уроженца г. Черкассы Украинской АССР, зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский г.о., пос. Литвиново, д. 13, кв. 54,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 42401460225000036, выделенное 01.04.2024 из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Срок предварительного расследования по уголовному делу продлен до 24 января 2025 года.

21 марта 2024 года в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01 апреля 2024 года обвиняемый Лаговский Д.В., в связи с не установлением его местонахождения объявлен в розыск.

18 декабря 2024 года в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. вынесено постановление об объявлении в международный розыск.

23 декабря 2024 года из МУ МВД России «Щелковское» поступила информация о том, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение обвиняемого Лаговского Д.В. в г. Белград Республика Сербия.

Следователь, с согласия руководителя следственного органа, обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. обоснованным тем, что Лаговский Д.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, активно участвовал в совершении преступления, скрылся от органов предварительного следствия, а также учитывая обстоятельства и характер инкриминируемого ему преступления, связанного с отчуждением собственности, у следствия имеются основания полагать, что обвиняемый Лаговский Д.В. находясь на свободе, опасаясь

Заместитель начальника 6 отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Московской области
Ю.М. Саликов

КОПИЯ ВЕРНА

ответственности за содеянное, может уничтожить доказательства, воздействовать на свидетелей с целью изменения ими показаний, продолжить заниматься преступной деятельностью.

В связи с объявлением Лаговского Д.В. в международный розыск ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении данного обвиняемого рассмотрено судом в его отсутствие на основании ч.5 ст.108 УПК РФ.

Следователь в судебное заседание явился, просил удовлетворить ходатайство по изложенным в нем основаниям.

Прокурор полагал ходатайство законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В ходе судебного заседания защитник возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку Лаговский Д.В. не судим, причастность его к совершению инкриминируемого деяния не доказана.

Исследовав и проанализировав представленные материалы, заслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующему выводу.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом, при наличии достаточных к тому оснований. Суду представлены достаточные данные об обоснованности подозрения в причастности обвиняемого к инкриминируемым ему деяниям, что подтверждается представленными суду копиями материалов уголовного дела, в том числе протоколами допросов потерпевшего, свидетелей.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Лаговского Д.В. вынесено уполномоченным на то должностным лицом и отвечает требованиям гл.23 УПК РФ. При этом следователем приняты исчерпывающие меры к вызову Лаговского Д.В. для проведения следственных действий. С момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого прошло продолжительное время, за которое Лаговский Д.В. имел реальную возможность самостоятельно прибыть к следователю, представить последнему свои письменные объяснения. Каких-либо достоверных документов, проверенных следственным путем и свидетельствующих о невозможности явки обвиняемого к следователю по уважительной причине, не представлено.

Исходя из данных обстоятельств, суд приходит к выводу, что следователем соблюдена процедура объявления Лаговского Д.В. в розыск и органами уголовного преследования приняты все меры к обеспечению участия данного обвиняемого в уголовном деле, однако последний от этого уклоняется.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласовано с надлежащим руководителем следственного органа, при наличии достаточных данных, свидетельствующих об обоснованности подозрения в причастности Лаговского Д.В. к инкриминируемому деянию.

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учитывает, что Лаговский Д.В. обвиняется в совершении деяния, относящегося к категории тяжких, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Лаговский Д.В. скрывается от органов следствия и находится в международном розыске, находясь на свободе, обвиняемый может продолжить скрываться от органов следствия, чем препятствовать производству по делу.

Учитывая вышеизложенное, а также обстоятельства и характер

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель начальника 6 отдела СЧ
ГУ МВД России по Московской области
Ю.М. Сапиков

инкриминируемого Лаговскому Д.В. преступления, данные о личности обвиняемого, суд считает достоверно установленным, что Лаговский Д.В. преднамеренно скрывается от органов уголовного преследования и с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела, имеются основания для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу в соответствии с положениями п. 4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ.

При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд также учитывает возраст, семейное положение и состояние здоровья обвиняемого.

Объективных данных, в том числе заключения медицинской комиссии, составленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 года № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», свидетельствующих о невозможности нахождения Лаговского Д.В. в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья, в материалах дела не имеется и суду не представлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.108 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07 марта 1976 года рождения, уроженца г. Черкассы Украинской АССР, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Установить срок содержания Лаговского Д.В. под стражей в течение двух месяцев с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение трех суток со дня его вынесения, через Тверской районный суд города Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе ходатайствовать о своем личном участии в суде апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции обвиняемый вправе заявить в течение трех суток со дня вручения ему копии постановления и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья:

Ю.М. Саликов
10.03.2012 г.

